

1500520-50.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabrício Orfeo Araujo

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2099363/2022 - DEL.POL.QUADRA, 24234048 - DEL.POL.QUADRA, 2099363 - DEL.POL.QUADRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Leonardo Gonçalves Viana e outros

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do SISNAD c/c Art. 29 "caput" do CP c/c Art. 40 "caput", V do SISNAD

Data da Audiência:

30/05/2022

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí, Tatuí, 18278-440 -
tatui2cr@tjsp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500520-50.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2099363/2022 - DEL.POL.QUADRA, 24234048 - DEL.POL.QUADRA, 2099363 - DEL.POL.QUADRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Leonardo Gonçalves Viana e outros

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do SISNAD c/c Art. 29 "caput" do CP c/c Art. 40 "caput", V do SISNAD

Data da Audiência:

30/05/2022

Réu Preso

Aos 30 de maio de 2022, às 14 horas e 30 minutos, nesta 2ª Vara Criminal de Tatuí, por meio de videoconferência, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. FABRÍCIO ORFEO ARAÚJO, comigo escrevente abaixo assinado, foi aberta a teleaudiência de Instrução, Debates e Julgamento nos autos da ação e entre as partes suprarreferidas. Aberta com as formalidades legais, e apregoadas as partes, compareceram, o Dr. Renato de Jesus Marçal, Promotor(a) de Justiça; o Réu LEONARDO GONÇALVES VIANA, acompanhado do Defensor, Dr. Carlo Daniel Basto, e o Réu GEOVANE CARDOSO DOS SANTOS, acompanhado do Defensor, Dr. Maurício Rosa Júnior; bem como as testemunhas arroladas Leandro Ortiz de Camargo, THIAGO MOMBERG BORBA, Alan David Souza, Lucas Henrique Barbosa, Selio de Andrade, Vitor Hugo da Silva Aguiar, Danilo

Santos da Silva, Miguel Bruno Sampaio de Campos, Rosimar Nemezio dos Santos e Edson Carlos da Silveira. Em razão da pandemia Covid-19 (Provimento CSM nº 2545/2020), seguindo a Recomendação 62/2020 do CNJ e Comunicado CG nº 284/2020, a audiência foi realizada por videoconferência, utilizando-se o aplicativo Teams/Microsoft. Caso haja produção de mídia digital, as partes poderão ter contato com o registro das gravações, a teor do § 2º, do art. 405, do CPP, por meio do Portal e-SAJ do Tribunal de Justiça de São Paulo, estando disponível em um dos Termos de Audiência OU em Certidão de Cartório Expedida. Por fim, devido a instabilidade na rede de internet, cada depoimento será gravado de forma individual, identificados, para que não haja o risco de perda de toda a gravação caso a solenidade seja gravada em apenas um único arquivo. Antes do início da audiência, os réus foram entrevistados de forma reservada por seu advogado. INICIADOS OS TRABALHOS, pela Defesa do acusado Geovane foi solicitada a palavra para constar o requerimento no sentido de que fossem retiradas as algemas desse réu. Pelo Juízo foi procedida consulta junto ao agente penitenciário que acompanha o ato, o qual informou a impossibilidade de assim proceder diante de medidas internas, de segurança naquele estabelecimento. Pelo Juízo foi dito: "Quanto à manutenção das algemas, em observância ao que dispõe a súmula vinculante nº 11, uma vez consultado o estabelecimento prisional e informada a impossibilidade de retirada, por questões internas, fica a critério do estabelecimento prisional essa manutenção, anotado que que não compete ao magistrado interferir nas normas de segurança daquele recinto, o que não pode ser garantido pelo juízo, obviamente. Prosseguindo, uma vez constatado o aditamento postulado às fls. 305, nos termos do art. 384, § 2º, do CPP, promovo a imediata abertura de vista às defesas para que se manifestem a respeito da postulação ministerial". Pela defesa de Leonardo foi dito: "Nada a opor neste momento". Pela Defesa de Geovane: "A defesa técnica irá se manifestar a respeito do aditamento por ocasião das alegações finais." Após, pelo Juízo foi dito: "Não tendo havido pedido de produção probatória a respeito do aditamento promovido meramente para a correção de erro material, fica ele admitido, prosseguindo-se na solenidade". Então, passou-se às oitivas das testemunhas. Homologada a desistência da Defesa de Geovane quanto à oitiva da testemunha Danilo Santos da Silva. Antes do interrogatório dos réus, o defensor de Geovane requereu nova entrevista reservada com o réu. Pelo Juízo foi dito: "Indefiro o pedido, a fim de que não se quebre a sequência do ato". Após, os réus foram interrogados. Pelo Ministério Público foi dito: "MM. Juiz, requeiro a juntada do laudo pericial dos celulares apreendidos, sem prejuízo da conclusão da instrução". Pelo Juízo foi dito: "Acolho a postulação ministerial. Determino a serventia que estabeleça contato com a autoridade policial para cobrança do referido laudo, e providencie sua juntada aos autos tão logo seja enviado. Não havendo mais requerimentos das partes nos termos do art. 402 do CPP, declaro encerrada a instrução". A seguir, a defesa de Geovane manifestou-se requerendo a liberdade provisória do réu, sendo dito, então, pelo Juízo, que o pleito seria analisado na sentença, tudo conforme captado em mídia. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. Encerrada a fase probatória, passou-se aos debates orais, gravados em mídia audiovisual, nos termos do provimento acima informado. A seguir, pelo MM. Juiz de direito foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Trata-se de Ação Penal deflagrada mediante denúncia do Ministério Público em desfavor de LEONARDO GONÇALVES VIANA e GEOVANE CARDOSO DOS SANTOS por suposta incursão na figura típica descrita no art. 33, "caput", do SISNAD, c/c art. 29, "caput", do CP, c/c art. 40, "caput", V, do SISNAD. Narra a denúncia (fls. 3/4), aditada às fls. 305, que, na noite do dia 11 de abril de 2022, por volta de 09h30, na rodovia SP-280, Bairro Aleluia, na cidade de Quadra, nesta comarca de Tatuí, LEONARDO GONÇALVES VIANA, qualificado nestes autos, GEOVANE CARDOSO DOS SANTOS, qualificado nestes autos, e outros indivíduos até o presente momento não identificados, agindo em concurso, caracterizado pela unidade de desígnios e divisão de tarefas, um aderindo à vontade do outro, de forma livre e consciente, em ocasião de calamidade pública e entre os Estados da Federação, transportavam e traziam consigo drogas, consistentes em 846 porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como "maconha", com peso bruto

aproximado de 494,24 kg (quatrocentos e noventa e quatro quilos e vinte e quatro gramas), para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo o apurado, GEOVANE, LEONARDO e outros indivíduos não identificados acertaram o transporte de drogas do estado do Paraná até o estado de São Paulo. Assim, vieram eles em dois veículos, o VW/Gol, placas AUH5I17, este ocupado por GEOVANE e LEONARDO, que faziam a função de "batedores", e o outro, VW/Jetta, placas EGV9F59, conduzido por outro indivíduo ainda não identificado e onde estava guardada a droga. Ocorre que Policiais Militares estavam em patrulhamento por citada rodovia quando notaram certo nervosismo nos ocupantes do veículo VW/Gol que transitavam no mesmo sentido, e deliberaram abordá-los. Indagados a respeito do itinerário e motivo da viagem, GEOVANE e LEONARDO informaram que foram pagos para trafegarem na retaguarda do veículo W/Jetta, de cor escura, que seguia à frente. Em tal veículo nada de ilícito fora localizado. Desconfiados, os policiais repassaram tal informação à outra equipe do policiamento rodoviário que realizava fiscalização pela praça de pedágio do quilômetro 158 da Rodovia Castelo Branco. Cientes do alerta, os integrantes da equipe acionada visualizaram o veículo VW/Jetta passando pelo "sem parar" da praça do pedágio e, de imediato, deram sinal de parada ao condutor, que desobedeceu e fugiu em alta velocidade. Houve que, durante a evasão, ao adentrar a alça de acesso do quilômetro 154 da rodovia, o condutor perdeu o controle de direção e colidiu contra uma placa de sinalização. Ato contínuo, ele desembarcou do automóvel e correu em direção a matagal que fica às margens da rodovia, não sendo localizado. Em busca veicular, os agentes públicos localizaram as 846 porções de "maconha". Diante disso, GEOVANE e LEONARDO foram conduzidos à delegacia de polícia, onde se lavrou o flagrante. Auto de prisão em flagrante às fls. 5, convertida em prisão preventiva às fls. 83/6. Auto de exibição e apreensão às fls. 20/1. Auto de constatação preliminar de substância entorpecente às fls. 23/4. Auto de incineração de substância entorpecente às fls. 115/6. Extrato de pesquisa referente aos veículos VW/Jetta e VW/Gol às fls. 169/72 e 255/6, respectivamente. Laudo de exame definitivo em entorpecente às fls. 234/7. Resposta de ofício da concessionária CCR SPVias às fls. 238/9. Notificação de Leonardo às fls. 240. Notificação de Geovane às fls. 241. Defesa preliminar de Giovane apresentada às fls. 161/5, oportunidade em que arrolou testemunhas em comum à Acusação e exclusivas. Defesa preliminar de Leonardo apresentada às fls. 177/81, oportunidade em que arrolou testemunhas exclusivas. Documentos juntados pela defesa de Leonardo: comprovante de residência e CNH em nome de Digilvan da Silva Viana às fls. 182 e 184; número de segurança do certificado de registro de veículo do VW/Gol às fls. 183; fotografias às fls. 185/8; documentos trabalhistas em nome de Leonardo às fls. 189/222. Constam nos autos as folhas de antecedentes e certidões criminais constantes em nome dos Réus. A denúncia foi recebida em 27/05/2022, ocasião em que foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 242/4). Citação de Leonardo às fls. 266. Citação de Geovane às fls. 265. Na instrução, realizada nesta data, foram ouvidas a vítima e a testemunha presentes. Homologada a desistência da Defesa de Geovane quanto à oitiva da testemunha Danilo Santos da Silva. Os Réus foram interrogados ao final, encerrando-se a fase probatória e passando-se aos debates orais. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e segundo Recomendação 62/2020, CNJ, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. É o relatório, FUNDAMENTO E DECIDO. Preliminarmente, conforme já registrei às fls. 147, anoto que oferecimento do acordo de não persecução penal foi rechaçado de forma justificada pelo titular da ação penal, não havendo espaço e sequer pertinência para a ingerência judicial na questão, em caso no qual os acusados permanecem negando o crime, saliente-se. Ainda, inicialmente, de ofício, observo que não há que se falar em instauração de incidente de dependência toxicológica, uma vez que não emerge, do interrogatório dos Réus, indícios de que sejam incapazes de compreender o caráter ilícito do ato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, anotado que sequer se intitularam usuários de drogas. Prosseguindo, nesta mesma sede, embora a combativa defesa de Geovane transporte tal análise para o âmbito meritório, não observo qualquer

irregularidade na execução da abordagem, embasada, utilizado o termo lançado pela mesma Defesa durante os questionamentos do PM Alan, no tirocínio próprio dos agentes, isso porque, valor constitucional a ser respeitado, é a proteção do cidadão de bem contra o mundo do crime, a qual, efetivada pelos meios legítimos, protege uma série de direitos fundamentais, como vida, saúde, segurança, entre outros, e não é por outra razão que no art. 5º, XI, da Constituição Federal, o legislador maior prevê, inclusive, o ingresso em residência, no caso de flagrante delito, independente de autorização judicial, e não é possível se imaginar que diante de situação da espécie, que se elucidou para custódia de substancial quantidade de maconha, quase meia tonelada, num cenário de crime permanente, os policiais tenham que suspender a diligência para postular pela autorização judicial para abordar ocupantes de veículo que, provindos de outro Estado, transitando por uma rodovia local sem qualquer espécie de bagagem aparente, mostraram nervosismo acentuado olhando e desviando olhares através do retrovisor. Avançando, embora tal definição não compita a este magistrado, mas sim às Instâncias revisoras, não vislumbro nulidade na forma pela qual conduzidas as oitivas, uma vez que no âmbito cooperativo do processo, o juízo busca a verdade real, a todo momento, de modo que, a efetivação de perguntas antes das próprias partes, aliás, não vedada pelo art. 212, caput, CPP, acaba por contribuir, ainda mais, com a formulação das posteriores, pelos interessados. Ambiente cooperativo, de busca da verdade real, e com proatividade, esta é a tônica, à qual aderiram as combativas defesas, é bom que se diga, ao aceitarem a designação desta teleaudiência em tempo tão breve, assim colaborando substancialmente com a prestação jurisdicional célere, em favor de todos. Ademais, basta compulsar as mídias das oitivas dos militares para se constatar que este condutor da solenidade determinou que esses depoentes relatassem a ocorrência de maneira genérica, mesmo porque, diante da experiência que esses agentes possuem em relação à dinâmica do ato, audiência, e do contato específico com o caso versado em função do qual chamados a declarar, natural que se assim se faça, em prol da otimização dos trabalhos, e assim foi feito, sempre o digo, sob censura das instâncias superiores, tudo gravado para facilitar a reapreciação, daí que se indeferiu, por desnecessário, menção no termo. Também constato indignação da defesa de Geovane atinente ao suposto desrespeito da cadeia de custódia, todavia, sem razão, pois não verificado qualquer prejuízo específico na não realização da lacração da quase meia tonelada de maconha no local da apreensão, providência evidentemente impossível naquele contexto e salientado que não se verifica qualquer divergência apontada quanto natureza e quantidade, mesmo porque os interrogados optaram por negar qualquer conhecimento a respeito da droga. Outrossim, neste âmbito preliminar, uma vez que a perícia determinada nos aparelhos celulares (fls. 147/8 – remissão ao item "5" da cota de oferecimento da denúncia às fls. 01/2) não aportou até o momento, havendo apenas e tão somente a informação de fls. 302/3, já passados mais de 15 dias da deliberação (e do encaminhamento dela para o destino – fls. 152), em analogia ao disposto no art. 222, § 2º, do CPP, conforme sinalizei às fls. 148, primeiras linhas e 244, em processo que conta com Réus presos e no qual se apura crime deveras grave, suficientes que já se apresentam os elementos amealhados, ressaltado, em prestígio ao princípio da razoável duração do processo e em atendimento à postulação ministerial no termo do art. 402 do CPP, que a omissão não impedirá o imediato julgamento, sem prejuízo de que eventual e oportunamente seja encartada aos autos. Essa é a praxe nesta Vara, e que tem passado incólume ao crivo da Superior Instância, mesmo porque se trata de mera observância de texto expresso de lei. Confirma-se as lições jurisprudenciais hauridas de inúmeros julgamentos de apelos interpostos contra sentenças proferidas por este magistrado, no âmbito do Egrégio Tribunal Bandeirante, ainda que a respeito das oitivas de testemunhas: "[...] Como é cediço, a pendência de cumprimento de precatórias com prazo extrapolado não impede o encerramento da instrução, conforme preceitua o artigo 222, §2º do CPP, se o Magistrado entender que existem elementos suficientes para o sentenciamento do feito. Ademais, o artigo 222 do Código de Processo Penal prima pela celeridade e economia processual, bem como por sua eficiência, tendo o d. Magistrado a quo prolatado a sentença antes do retorno da carta precatória por entender que o conjunto probatório colhido até então era suficiente a formar sua

convicção a respeito dos fatos em apreço, como bem destacou [...]" (Apelação Criminal nº 1502357-20.2018.8.26.0624, Colenda 3ª Câmara de Direito Criminal Relator Desembargador Álvaro Castello, d.J. 13/05/2020). Ainda, assim ementada, naquilo que interessa: "[...] Apelação Criminal FURTO QUALIFICADO Qualificadora de concurso de agentes. PRELIMINAR Nulidade Cerceamento de defesa Inocorrência - Encerramento da instrução sem a juntada das precatórias expedidas para oitiva de testemunhas de defesa já que superado o prazo nelas consignado [...]" (Apelação Criminal nº 0005310-36.2015.8.26.0624, Colenda 6ª Câmara de Direito Criminal Relator Desembargador Machado de Andrade, d.J. 06/02/2020). Para não se estender nessa matéria, confira-se a advertência, lançada na sequência da invocação do famoso brocardo pás de nullitè sans grief : "[...] Nos termos do artigo 222, § 1º, do Código de Processo Penal, a instrução não é interrompida pela expedição da carta precatória. Está explicitamente previsto no § 2º, do referido artigo, a desnecessidade de aguardar o retorno das cartas precatórias para o desenrolar da instrução, sua devolução após o prazo fixado pelo juiz deprecante pode significar a inutilidade da prova para o julgamento, sem que se possa falar em nulidade [...]" (Apelação Criminal nº 1501134-43.2017.8.26.0567, Colenda 9ª Câmara de Direito Criminal Relator Desembargador Silmar Fernandes, d.J. 04/04/2019. Fica registrada, por fim, que o Juízo indeferiu a realização de entrevista reservada entre patrono e réu Geovane antes do interrogatório, garantida que havia sido a conversa prévia antes do início da solenidade e reputado inadequado haver solução de continuidade, mesmo porque, a ampla defesa não abarca eventual orientação do acusado nesse momento final, em prejuízo da execução dos trabalhos, observado, de toda forma, que houve negativa de resposta aos questionamentos de Juízo e Ministério Público. Ultrapassadas tais pontuações, no mérito, a ação penal procede. Os policiais militares Leandro, Thiago e Alan narraram (faz-se, aqui, uma suma síntese de seus depoimentos, que se complementam, sem contradições) que faziam patrulhamento tático na rodovia, em operação denominada "impacto", quando a equipe integrada por Alan alcançou em trânsito o veículo VW/GOL com emplacamento de Estado diverso, ocupado por dois homens, sem malas ou objetos aparentes, os quais, ao perceberem a aproximação da viatura, passaram a demonstrar notório nervosismo, olhando pelo retrovisor e desviando os olhares quando eles se encontravam, razão da ordem de parada e abordagem, por eles então logo admitido que provindos de Assis, funcionavam como "batedores" de um veículo VW/Jetta, no qual transportados entorpecentes (Alan deixou isso bem claro, mais de uma vez, pois foi questionado em repetição a respeito do detalhe), e em função disso a notícia foi repassada para outra equipe integrada pelos policiais Leandro e Thiago, esses que, nas suas palavras, entre seis e oito minutos após receberem o informe, estando numa praça de pedágio, tentaram abordar o automóvel suspeito, sem sucesso, pois, desobedecendo a ordem, o condutor empreendeu velocidade até perder a direção, chocar o auto e fugir, no seu interior deixando os tijolos de maconha, cuja potencialidade lesiva veio atestada no laudo de fls. 231/3 e 234/7, ao todo 480,55 quilos dessa droga. Interrogados, na esteira das declarações de fls. 10 e 11, os acusados negaram participação na traficância, Leonardo dizendo que fora convidado pelo primo de uma amiga, cujos nomes não soube declinar, para auxiliar na condução de uma carga de celulares sem nota de Assis/SP, onde passou a receber as ordens, para São Paulo Capital, e para tanto chamara o amigo Geovane, o qual somente tomou conhecimento dessa empreitada, até então destinada apenas a buscar roupas para uso próprio na famosa "25 de Março", em Assis. Nesse mesmo sentido, negando-se a responder perguntas formuladas pelo Juízo e Ministério Público, Geovane disse que acompanhava o amigo na viagem para São Paulo, para a qual convidado, quando em Assis/SP tomou conhecimento da existência dessa carga de celulares. Ambos disseram terem sido agredidos pelos policiais que os abordaram e Leonardo enfatizou que em momento algum repassou as características do tal veículo Jetta, mesmo porque sequer imaginavam a cor e modelo desse outro automotor e muito menos que nele existisse drogas. Isoladas as versões dos acusados, acabam elas por denunciar a responsabilidade de ambos. Nada há nos autos a indicar que servidores da lei cujas reputações se presumem ilibadas e que sequer conheciam os acusados, isso sem prejuízo da apuração determinada às fls. 86 pelo Juízo da custódia, sobre fato

tangencial (suposta

agressão em face dos abordados, frisado que Geovane apresentava alguns ferimentos - fls. 79/80), tenham se concertado com vistas a prejudicar inocentes, inventando história sobre a confissão da atuação como "batedores" de um veículo que transportava drogas, isso que foi ouvido não apenas pelo policial Alan, quanto pelos demais que perseguiram o VW/Jetta, logo que tiveram contato com os abordados no VW/Gol e antes que eles optassem pela modificação das narrativas. A propósito, ainda que a rodovia se apresentasse com baixo movimento naquela manhã, observação de um dos policiais, inclusive com utilização de termo técnico), bem se conhece, pela observação do que ordinariamente se acompanha, da intensidade do tráfego na Rodovia Castelo Branco e nesse verdadeiro "palheiro", a operação não visaria justamente a "agulha" (e quem sabe aqui teríamos algo aproximado do chamado fishing expedition cogitado pela defesa técnica de Geovane em suas alegações finais), o veículo VW/Jetta preto, não fossem as informações prestadas pelos abordados no VW/Gol, então possibilitada a apreensão de quase meia tonelada de maconha, a tornar inarredável, nem é preciso dizer, a conclusão pela finalidade mercantil. Outrossim, indiscutível que o tráfico era realizado entre Estados, não só porque, desacreditada a história sobre o início da operação em Assis/SP, bem se vê dos depoimentos, inclusive das testemunhas arroladas pela Defesa, que os agentes moravam em Umuarama/PR, cidade, conforme se observou na tela compartilhada durante o interrogatório de Leonardo, distante cerca de oitocentos quilômetros do destino, São Paulo, Capital, de modo que alegórico esse suposto concerto somente a partir de Assis. De toda forma, com as vazias negativas, os acusados nada trazem a desautorizar essa conclusão. Por oportuno, mesmo que os agentes não tivessem conhecimento específico do que era trazido no Jetta, no que também não se acredita, diga-se, principalmente pelo fato de admitirem terem atuado como "batedores" por distância tão longa entre Estados e, inobstante tendo a capacidade de arrolar inúmeras testemunhas, sequer fornecerem nomes completos e endereço dos contratantes ou meios de se chegar a eles ("primo de uma amiga de Leonardo") estaria eventualmente presente o dolo indireto, nessas circunstâncias tão estranhas. Convém anotar, igualmente, que não há que se falar em participação de menor importância, quando a atuação dos "batedores" tende a garantir o sucesso de uma empreitada orquestrada, versada sobre cerca de meia tonelada de maconha. Na verdade, tendo arrolado e providenciado a oitiva de nada menos do que seis testemunhas, não destacando a mínima preocupação para com a identificação desse "primo da amiga de Leonardo", os acusados deixam bem claro que abrem mão das garantias da defesa para proteger os demais participantes dessa ação vultosa e orquestrada, afinal, ao menos essa amiga poderia ser identificada com pequeno esforço, pois não. Veículo e celular apreendidos, naturalmente vinculados ao contexto de tráfico elucidado, devem ter as suas perdas decretadas, óbvio. A propósito, às fls. 178 a combativa Defesa de Leonardo postulou pela liberação do veículo VW/Gol em favor de Digilvan, suposto proprietário, entretanto, para além de se encontrar o automotor registrado em nome de Leonardo (fls. 255/6), as testemunhas hoje ouvidas, arroladas pela própria e respectiva Defesa, asseguraram que ele foi adquirido, ainda que com a ajuda do pai (Digilvan), por Leonardo e assim era por ele utilizado, sendo outro auto, mais antigo, de propriedade do ascendente. De toda forma, era utilizado para o tráfico e eventuais accertamentos devem ser feitos intramuros pelos familiares. Comprovadas autoria e materialidade do crime tal qual imputado na denúncia, passo à fixação das penas, adotado o sistema trifásico e atento à disciplina própria da lei de tóxicos. A) Quanto ao Réu Leonardo: Na primeira fase, a quantidade de entorpecente apreendida é deveras expressiva, mais de 480 quilos de maconha, suficientes a confeccionar, a se levar em conta a pesagem média das menores porções dessa droga apreendidas neste município (de até dois gramas líquidos), pelo menos duzentas e quarenta mil porções, as quais, a um preço de R\$10,00 que seja (essa outra observação do que ordinariamente acontece), correspondem a uma expressão monetária de pelo menos dois milhões e quatrocentos mil reais em valores de varejo, e por aí se vê o vulto da traficância, consignado que Réus são condenados por tráfico, vez por outra, por trazer algo em torno de dez unidades de até dois gramas líquidos. Também não se pode olvidar que o Réu praticava a traficância

transportando em veículo e utilizando um outro, por ele ocupado, como "batedor", ou seja, com diferenciado profissionalismo. Por essas razões, tenho que, a despeito da primariedade, a pena-base deve ser dobrada, então fixada em 10 anos de reclusão e 1.000 dias-multa, cada qual no mínimo legal, à míngua de elementos que indiquem a capacidade econômica do acusado. Ressalto que a elasticidade visível entre os marcos base e teto do preceito sancionador em questão exige que o Juízo transite adequadamente entre tais marcos, assim respeitando a isonomia entre os jurisdicionados, segundo o desvalor de cada conduta e a pedagogia da reprimenda, em prestígio, inclusive, ao princípio constitucional da individualização. Na segunda fase, incide a agravante do art. 61, II, "j", CP uma vez que o crime foi praticado em período de calamidade pública declarada pelo Governo Estadual em decorrência da pandemia do coronavírus, circunstância de ordem objetiva, dispensando divagações (mas não deixo de me reportar a sua aplicação, por todos, nos autos do feito 1500713-36.2020.8.26.0571, em sentença mantida por v. Acórdão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio TJ/SP, por v. Voto condutor do Desembargador Silmar Fernandes, D.J25/08/2020, no corpo do qual observado que o apelante se valeu de situação dramática pela qual passa a sociedade, merecendo maior reprovação), a qual fica compatibilizada com a atenuante da menoridade relativa, fls. 224, então inalterada a reprimenda. Na terceira fase, reputo descabida a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que o agente foi apanhado num cenário de desempenho profissionalizado do tráfico, na posse de mais de quatrocentos e oitenta quilos de maconha, estoque já se disse, mensurado a preço de varejo, em cerca de dois milhões e quatrocentos mil reais, trazidos em veículo diverso daquele utilizado para mapear o trajeto, a indicar fizesse disso o seu meio de vida, ainda que em concomitância com eventuais atividades lícitas, as quais procurou comprovar ouvindo as testemunhas Miguel, Rosimar e Edson, mas que não conhecem muito da sua rotina. E não é, por certo, o neófito na traficância que tem consigo, mesmo que por confiança de alguém maior nesse organograma, e que não quer identificar, essa considerável quantidade de droga à disposição, e isso desautoriza a aplicação da benesse, sujeita à apreciação do julgador nas circunstâncias do caso concreto, haja vista a utilização do verbo "poderá". E compete a esse mesmo julgador analisar o caso sob as luzes do art. 42, da mesma Lei de Drogas, ou seja, enfocando de modo preponderante, no caso, a quantidade da substância. Deve ser respeitada a política do desencarceramento, uma vez legislada e integrada na interpretação dos Tribunais Superiores, todavia, há que se proteger, igualmente, a sociedade, uma vez que segurança e saúde públicas também são princípios constitucionais, de modo que, a particularidade do caso não permite seja o acusado agraciado com tais medidas, recentemente alterados por este magistrado os critérios de aplicação do próprio redutor de molde a compatibilizar a intenção dos Tribunais Superiores e do legislador infraconstitucional (refiro-me ao art. 112, § 5º, da Lei 7.210/84, na redação dada pela Lei 13.964/19), de repressão menos severa ao chamado traficante de "primeira viagem", com a necessidade de apenar adequadamente aquele que coloca em sério risco o meio social. Em hipótese bem menos grave, de 12,31 gramas, distribuídos em 40 porções, ainda que tudo de droga mais danosa, crack, decidi nesta Vara, em condenação que acabou confirmada pela Superior Instância, com a seguinte cátedra, naquilo que interessa: "[...] Ausentes agravantes, na derradeira, a despeito da primariedade, não era mesmo o caso de aplicação do redutor da Lei nº 11.343/06, art. 33, § 4º, diante das peculiaridades, porque foi preso guardando e mantendo em depósito 40 "porções" de crack (12,310 g), destacando-se, ainda, a apreensão do dinheiro - sem origem comprovada - e a falta de demonstração de que exerceria qualquer labor lícito, indubitáveis indicadores de dedicação a atividades criminosas, fazendo, do comércio ilícito de drogas, o modo de vida, lembrando-se que a mitigação não é direito subjetivo. [...]" (Apelação nº 0000232-89.2016.8.26.0571, Colenda 7ª Câmara de Direito Criminal o Egrégio Tribunal Bandeirante, Relator Desembargador Eduardo Abdalla, d.J. 19/04/2017). Incide, de outro turno, a causa de aumento de pena do art. 40, V, da Lei de Drogas, pois, evidentemente, o tráfico era praticado entre Estados da Federação, e em virtude dela elevo a pena em 1/6, tornando-a definitiva em 11 anos e 08 meses de reclusão e 1.166 dias-multa. O regime de cumprimento será o inicial fechado, pois se trata de

crime equiparado ao hediondo, sendo aplicável o disposto no artigo 2º, § 1º, Lei nº 8.072/90. Anoto que o tráfico é crime que vem comprometendo sensivelmente as estruturas familiares e sociais, sendo estopim para a prática de outros crimes tão graves quanto ele, tais como roubos e homicídios, por isso cabendo ao julgador a fixação do regime adequado à repressão da conduta, ressocialização do indivíduo e proteção do corpo social. Quanto ao regime inicial mais gravoso, a despeito da primariedade do acusado, para além do profissionalismo aqui demonstrado e do montante de pena superior a oito anos de privação de liberdade, o que por si só está a exigir tal estabelecimento, chamo, ainda, à colação lição exarada no julgamento da Apelação nº 0001010-25.2017.8.26.0571, por parte da 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, extraída do V. Acórdão relatado pelo Desembargador Alexandre Almeida, datado de 29 de agosto de 2018, no bojo do qual mantida, nesse particular, sentença deste juízo, verbis: "[...] Em relação ao regime de cumprimento de pena, cumpre considerar que o tráfico de drogas causa indiscutível abalo à ordem pública, na medida em que o traficante consegue atingir um número elevado de pessoas, que acabam se envolvendo em outros delitos. Por isso, de rigor a segregação do agente por mais tempo no regime fechado, onde poderá demonstrar aptidão e preparo para voltar a conviver em sociedade. Tampouco é o caso de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o traficante, longe de ser agraciado com os benefícios reservados a crimes menos graves, deve ser retirado da sociedade, cada vez mais temerosa e abalada com o avanço da criminalidade [...]". De mais a mais, a pena supera dez anos de reclusão, o que atrai a incidência da regra expressa do art. 33, § 2º, "a", do CP. Incabível qualquer espécie de substituição, tão só pela quantidade de pena imposta, ao que se acresce, em todo caso, o quanto consignado na lição retro mencionada. B) Quanto ao Réu Geovane: Na primeira fase, a quantidade de entorpecente apreendida é deveras expressiva, mais de 480 quilos de maconha, suficientes a confeccionar, a se levar em conta a pesagem média das menores porções dessa droga apreendidas neste município (de até dois gramas líquidos), pelo menos duzentas e quarenta mil porções, as quais, a um preço de R\$10,00 que seja (essa outra observação do que ordinariamente acontece), correspondem a uma expressão monetária de pelo menos dois milhões e quatrocentos mil reais em valores de varejo, e por aí se vê o vulto da traficância, consignado que Réus são condenados por tráfico, vez por outra, por trazer algo em torno de dez unidades de até dois gramas líquidos. Também não se pode olvidar que o Réu praticava a traficância transportando em veículo e utilizando um outro, por ele ocupado, como "batedor", ou seja, com diferenciado profissionalismo. Por essas razões, tenho que, a despeito da primariedade, a pena-base deve ser dobrada, então fixada em 10 anos de reclusão e 1.000 dias-multa, cada qual no mínimo legal, à míngua de elementos que indiquem a capacidade econômica do acusado. Ressalto que a elasticidade visível entre os marcos base e teto do preceito sancionador em questão exige que o Juízo transite adequadamente entre tais marcos, assim respeitando a isonomia entre os jurisdicionados, segundo o desvalor de cada conduta e a pedagogia da reprimenda, em prestígio, inclusive, ao princípio constitucional da individualização. Na segunda fase, incide a agravante do art. 61, II, "j", CP uma vez que o crime foi praticado em período de calamidade pública declarada pelo Governo Estadual em decorrência da pandemia do coronavírus, circunstância de ordem objetiva, dispensando divagações (mas não deixo de me reportar a sua aplicação, por todos, nos autos do feito 1500713-36.2020.8.26.0571, em sentença mantida por v. Acórdão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio TJ/SP, por v. Voto condutor do Desembargador Silmar Fernandes, D.J25/08/2020, no corpo do qual observado que o apelante se valeu de situação dramática pela qual passa a sociedade, merecendo maior reprovação). Em relação a esse acusado incide, ainda, a agravante da reincidência, em crime da Lei de Armas, art. 14 (documentos às fls. 309/29, r. Sentença, v. Acórdão e certidão de trânsito em julgado) e em função de ambas elevo em 1/3 a pena retro, atingindo 13 anos e 04 meses de reclusão e 1.333 dias-multa. Na terceira fase, reputo descabida a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que o agente, para além de reincidente, o que por si só veda a concessão da benesse, foi apanhado num cenário de desempenho profissionalizado do tráfico, na posse de mais

de quatrocentos e oitenta quilos de maconha, estoque já se disse, mensurado a preço de varejo, em cerca de dois milhões e quatrocentos mil reais, trazidos em veículo diverso daquele utilizado para mapear o trajeto, a indicar fizesse disso o seu meio de vida, ainda que em concomitância com eventuais atividades lícitas, as quais procurou comprovar ouvindo as testemunhas Lucas Henrique, Selio e Vítor Hugo, mas que não conhecem muito da sua rotina. E não é, por certo, o neófito na traficância que tem consigo, mesmo que por confiança de alguém maior nesse organograma, e que não quer identificar, essa considerável quantidade de droga à disposição, e isso desautoriza a aplicação da benesse, sujeita à apreciação do julgador nas circunstâncias do caso concreto, haja vista a utilização do verbo "poderá". E compete a esse mesmo julgador analisar o caso sob as luzes do art. 42, da mesma Lei de Drogas, ou seja, enfocando de modo preponderante, no caso, a quantidade da substância. Deve ser respeitada a política do desencarceramento, uma vez legislada e integrada na interpretação dos Tribunais Superiores, todavia, há que se proteger, igualmente, a sociedade, uma vez que segurança e saúde públicas também são princípios constitucionais, de modo que, a particularidade do caso não permite seja o acusado agraciado com tais medidas, recentemente alterados por este magistrado os critérios de aplicação do próprio redutor de molde a compatibilizar a intenção dos Tribunais Superiores e do legislador infraconstitucional (refiro-me ao art. 112, § 5º, da Lei 7.210/84, na redação dada pela Lei 13.964/19), de repressão menos severa ao chamado traficante de "primeira viagem", com a necessidade de apenar adequadamente aquele que coloca em sério risco o meio social. Em hipótese bem menos grave, de 12,31 gramas, distribuídos em 40 porções, ainda que tudo de droga mais danosa, crack, decidi nesta Vara, em condenação que acabou confirmada pela Superior Instância, com a seguinte catedra, naquilo que interessa: "[...] Ausentes agravantes, na derradeira, a despeito da primariedade, não era mesmo o caso de aplicação do redutor da Lei nº 11.343/06, art. 33, § 4º, diante das peculiaridades, porque foi preso guardando e mantendo em depósito 40 "porções" de crack (12,310 g), destacando-se, ainda, a apreensão do dinheiro - sem origem comprovada - e a falta de demonstração de que exerceria qualquer labor lícito, indubitáveis indicadores de dedicação a atividades criminosas, fazendo, do comércio ilícito de drogas, o modo de vida, lembrando-se que a mitigação não é direito subjetivo. [...]" (Apelação nº 0000232-89.2016.8.26.0571, Colenda 7ª Câmara de Direito Criminal o Egrégio Tribunal Bandeirante, Relator Desembargador Eduardo Abdalla, d.J. 19/04/2017). Incide, de outro turno, a causa de aumento de pena do art. 40, V, da Lei de Drogas, pois, evidentemente, o tráfico era praticado entre Estados da Federação, e em virtude dela elevo a pena em 1/6, tornando-a definitiva em 15 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e 1.555 dias-multa. O regime de cumprimento será o inicial fechado, pois se trata de crime equiparado ao hediondo, sendo aplicável o disposto no artigo 2º, § 1º, Lei nº 8.072/90. Anoto que o tráfico é crime que vem comprometendo sensivelmente as estruturas familiares e sociais, sendo estopim para a prática de outros crimes tão graves quanto ele, tais como roubos e homicídios, por isso cabendo ao julgador a fixação do regime adequado à repressão da conduta, ressocialização do indivíduo e proteção do corpo social. Ademais, esse acusado é reincidente em crime doloso e a pena fixada supera quinze anos de reclusão, o que atrai a incidência da regra expressa do art. 33, § 2º, "a", do CP. Incabível qualquer espécie de substituição, tão só pela quantidade de pena imposta, ao que se acresce, em todo caso, o quanto consignado na lição retro mencionada. Ante o exposto e considerando o que mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO nos termos da denúncia aditada, e o faço para CONDENAR LEONARDO GONÇALVES VIANA, por incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 13 anos e 04 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.333 dias-multa, cada qual no mínimo legal; e CONDENAR GEOVANE CARDOSO DOS SANTOS, por incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 15 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.555 dias-multa, cada qual no mínimo legal. Descabida, nesse momento, a aplicação do disposto no art. 387, §2º do CPP, tendo em vista a ausência de lapso. Deixo de determinar a incineração do

entorpecente, visto que a providência já foi adotada conforme auto de fls. 115/6. Decreto o perdimento dos bens apreendidos, eis que relacionados ao tráfico. Fica decretada, igualmente, a perda dos veículos apreendidos às fls. 20/1, quais sejam, o VW/GOL placa AUH5I17, chassi 9BWAA05U3CT076463, ano/modelo 2011/2012, e VW/JETTA, placa EGV9F59, chassi 3VWLN6161DM021024, ano/modelo pois utilizados para as atividades de traficância, devendo aquele que consta como proprietário deste último perante o Detran, qual seja, Inova Multimarcas Comércio de Veículos EIRELI, ser cientificado do teor desta decisão, visto que o réu Leonardo Gonçalves Viana, proprietário do VW/GOL foi cientificado no presente ato. A propósito, evidente que o acusado Leonardo se utilizou de automóvel próprio para a prática do tráfico, nos termos do art. 92, III, do CP, fica decretada

a inabilitação para dirigir veículos, oportunamente oficiando-se ao DETRAN. Os réus não poderão recorrer em liberdade, uma vez que as circunstâncias que ensejaram a conversão do flagrante em preventiva restam agora incrementadas, pela necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, haja vista a substancial condenação imposta, a ser cumprida em regime inicial fechado por indivíduos que praticaram traficância de vulto entre Estados, em ação orquestrada na custódia de mais de quatrocentos e oitenta quilos de maconha, estoque estimado a preço de varejo em mais de dois milhões e quatrocentos mil reais, tudo a reclamar sejam acauteladas a ordem, segurança e saúde públicas, independente da primariedade de Leonardo e sequer sendo necessária a invocação, portanto, da reincidência de Geovane como forma de justificar a providência. Aliás, fato é que, ao menos com relação a Leonardo, a questão da pertinência da liberdade provisória encontra-se sub judice da Superior Instância, com decisão denegatória da ordem pretendida nos autos do Habeas Corpus cujo acórdão veio copiado às fls. 269/79, da Colenda 15ª Câmara de Direito Criminal deste Tribunal Bandeirante, Relator Desembargador Gilberto Ferreira da Cruz, D.J. 09/05/2022, v. Deliberação ainda pendente de trânsito em julgado, segundo se acompanha no respectivo andamento processual, via e-SAJ, não sendo adequado, obviamente, que nesse momento de conhecimento exauriente, com afirmação da responsabilidade do sentenciados, este julgador altere algo que passou incólume ao crivo revisor. Recomende-se-os, portanto, nos presídios em que se encontram recolhidos. Expeça-se imediatamente guias de recolhimento provisórias. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do Réu no Rol de Culpados e expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas. Nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente. Custas na forma da lei, observados os benefícios da a gratuidade. Uma vez que os Réus manifestaram o interesse em recorrer, ficam recebidos os seus recursos. Pelas defesas foi solicitada a aplicação do disposto no art. 600, § 4º do CPP, o que foi deferido pelo Juízo, ficando a serventia ciente de tal circunstância. Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado para julgamento da apelação interposta, observando-se as formalidades legais. O ato se encerrou às 19h06, a fim de que não houvesse solução de continuidade em prejuízo da razoável duração do processo, nesses termos justificado o descumprimento ao horário de fechamento do fórum local no qual se encontra a escrevente de sala. Encerrados os trabalhos, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pelo MM. Juiz, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Nada mais. Eu, Clarissa Thomaz Rolim Almenara, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA